Codi Validació: 3S
Verificació: https:/
Document signat

Ajuntament de Calaf

Montse Mases Sala (1 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 27/01/2025
HASH: 153858740f9678c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
Secretari interventor
Data Signatura: 27/01/2025
HASH: 94b25bb2616cd4c6c88b0073402daf4d
Ajuntament de Calaf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT CALAF I L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALAF

REUNITS

D'una banda, el senyora Montserrat Mases Sala, alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Calaf assistit pel secretari general de la Corporació, Joan Miquel Roig Mestres, que actua com a fedatari d'aquest acte.

D'una altra, el senyor Raül Vallés Cases, president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf.

ACTUEN

El primer, en representació de l'Ajuntament de Calaf, d'acord amb el que disposa l'article 21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

El segon, en representació de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf, inscrita a la Generalitat de Catalunya al Departament de Justícia, Drets i Memòria amb data 23 de maig de 2024.

MANIFESTEN

1. Que, d'acord amb l'article 40 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, els alcaldes són l'autoritat de protecció civil del seu municipi.
2. Que, d'acord amb l'article 48.2 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, és competència dels alcaldes:

a) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d'àmbit municipal.

b) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil.

c) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi.

d) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, subsidiàriament, l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho permet, i comunicar al conseller o consellera de Governació l'activació i la desactivació dels dits plans, mitjançant el CECAT.

e) Exercir la direcció i el comandament superiors i la coordinació i la inspecció de tots els serveis i els recursos afectes al pla municipal activat i de les actuacions que es facin, sens perjudici de les funcions que corresponen al conseller o consellera de Governació en el cas d'activació d'un pla de la Generalitat.

f) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil.

g) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local.

h) Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària per a complir les obligacions establertes per aquesta Llei.

i) Exercir les facultats d'inspecció atribuïdes per l'article 25.

j) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.

k) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la legislació vigent.

Codi Validació: 3S
Verificació: https:/
Document signat

3. Que, segons l'article 55 de la Llei 4/1997, *"Són considerades associacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil les constituïdes d'acord amb la legislació general d'associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat o una comarca determinades.*
Els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l'ajuntament determinar l'associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l'autoritat municipal de protecció civil".

4. Que l'Ajuntament de Calaf té reconeguda i vinculada funcionalment per Decret d'Alcaldia 2024-0072 de data 02 de febrer del 2024, com a associació de voluntaris de protecció civil municipal, l'associació inscrita a la Generalitat de Catalunya al Departament de Justícia, Drets i Memòria amb data 23 de maig de 2024 amb la qual signa aquest conveni de col·laboració.

CLÀUSULES

Aquest conveni de col·laboració es regirà d'acord amb les clàusules següents:

1. L'Associació s'haurà d'inscriure en el Registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, d'acord amb l'article 55.3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. L'Ajuntament de Calaf ha de trametre la sol·licitud d'inscripció, així com els estatuts i les modificacions, a la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior, amb l'informe previ preceptiu de l'Ajuntament, d'acord amb l'article 13 del Decret 27/2001.

2. L'Ajuntament de Calaf nomenarà els membres de l'associació i n'acreditarà la condició de voluntari de protecció civil, tal com preveu l'article 14 del Decret 27/2001, un cop els socis hagin superat el programa de formació bàsica del voluntariat de protecció civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, tal com indica l'article 29 del Decret 27/2001. Només aquestes persones tindran la condició de voluntaris de protecció civil i podran actuar com a tals, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 27/2001.

3. L'Ajuntament de Calaf podrà designar el responsable de la unitat del voluntariat i els responsables de les seccions d'entre el personal voluntari que acrediti prou formació, capacitat i aptitud, d'acord amb l'article 27 del Decret 27/2001.

4. L'Ajuntament de Calaf mantindrà informat el president de l'Associació de l'obertura d'expedients sancionadors als seus socis i de la pèrdua temporal o definitiva de la condició de voluntari de protecció civil acreditada per l'Ajuntament. Les sancions, que haurà d'imposar l'autoritat competent, d'acord amb l'article 33 del Decret 27/2001, seran conseqüència de la comissió d'alguna infracció, d'acord amb el que disposa el capítol 6 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el que puguin establir els reglaments i ordenances municipals.

5. Les conductes meritòries dels voluntaris podran ser reconegudes per l'autoritat de protecció civil municipal mitjançant reconeixements públics com diplomes, medalles o altres distincions, a proposta d'alcaldia, persona delegada o del president de l'Associació.

6. L'Associació adoptarà els distintius i la uniformitat que determini l'Ajuntament de Calaf, i que s'ajustarà al que determinen el Decret 27/2001 i les directrius sobre aquesta matèria de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

Codi Validació: 3S
Verificació: https:/
Document signat

7. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf actuarà d'acord amb les directrius fixades per l'alcaldessa de Calaf o persona delegada i establertes en la planificació municipal, respectant les directrius de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, d'acord amb el Decret 27/2001.

8. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf col·laborarà amb l'Ajuntament de Calaf en els tipus d'activitats i actuacions següents:

• En els serveis preventius, serveis d'informació i suport a altres operatius en els actes de massiva concurrència de ciutadans o actes considerats com a perillosos es determinarà un calendari durant la primera quinzena de l'any en curs. Per a aquells serveis d'aquest tipus que no constin al calendari amb 15 dies d'antelació caldrà que l'Ajuntament remeti una petició per escrit a la Junta Directiva de l'Associació per tal de poder valorar- ne la cobertura.
• En situacions de risc o d'emergència, d'acord amb les actuacions previstes als plans de protecció civil municipals o amb les indicacions que es rebin d'Alcaldia o persona delegada.
• En tasques de planificació, implantació i sensibilització en matèria de protecció civil.
• En altres activitats i actuacions a proposta d'Alcaldia o persona delegada i que s'ajustin a les directrius de la Direcció General de Protecció Civil.

9. L'Alcaldia o persona delegada estudiarà les peticions de servei de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf provinents d'entitats o d'altres municipis, i, quan siguin adequades a les seves funcions, capacitats, formació i disponibilitat i als recursos de l'Associació, les traslladarà al president de l'Associació. Així mateix, l'Associació consultarà amb Alcaldia o persona delegada sobre les propostes de servei que pugui rebre directament.

10. En compliment de l'article 6.2 del Decret 27/2001, en el cas que l'associació sigui requerida per prestar servei fora del municipi, caldrà una petició d'Alcaldia o persona delegada del municipi que té la necessitat del servei, que l'haurà de dirigir a l'Alcaldia del municipi Calaf. Així mateix, l'alcaldessa del municipi Calaf o persona delegada, d'acord amb la petició rebuda, autoritzarà per escrit el servei de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf fora del municipi, si escau realitzar-lo. Les peticions i autoritzacions es faran arribar al CECAT (cecat@gencat.cat) o a qui correspongui, d'acord amb les directrius de la Direcció General de Protecció Civil.

11. El responsable d'unitat de l'Associació haurà de comunicar a Alcaldia o persona delegada el desenvolupament dels serveis i les anomalies, novetats o problemes que s'observin en els serveis i activitats que dugui a terme l'Associació.

12. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf mantindrà informat a Alcaldia o persona delegada de la disponibilitat diària i horària dels voluntaris en actiu, així com dels voluntaris en situació d'actiu i de reserva.

13. Excepte per causa justificada, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil Calaf no podrà rebutjar la prestació de serveis per a l'Ajuntament Calaf sempre que els serveis estiguin dins de la disponibilitat horària dels voluntaris, prèviament establerta.

14. L'Ajuntament decidirà posteriorment mitjançant addenda al conveni la cessió d'ús a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil Calaf d'un local i dels recursos necessaris per al funcionament de l'Associació, tals com material d'oficina, uniformes, vehicles, etc. En cas de rescissió d'aquest conveni, les dependències i material revertiran a l'Ajuntament que n'és propietari.

15. L'Ajuntament de Calaf donarà a conèixer a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Codi Validació: 3S
Verificació: https:/
Document signat

Calaf els plans de protecció civil municipals que l'afectin.

16. L'Ajuntament de Calaf atorgarà una subvenció econòmica de com a mínim 1.000 € l'any l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf per garantir-ne el funcionament. La subvenció haurà d'estar destinada, com a mínim, a cobrir les despeses següents:

- Formació
- Vestuari i uniformitat
- Equips de protecció i prevenció
- Combustible per als vehicles i per al manteniment d'aquests
- Material fungible
- Dietes derivades de serveis, formació, activitats i simulacres
- Qualsevol altre material, activitat o despesa de conservació, manteniment o subministrament per pugui sorgir.

17. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf entregarà a l'Ajuntament de Calaf còpies de les factures que generin durant l'exercici fiscal, una relació de les factures per justificar la despesa de la subvenció i una memòria d'activitats amb el despeses de la subvenció serà de tres mesos a partir de la finalització de l'exercici. Es retornarà a l'ajuntament la part econòmica de la subvenció no justificada o no gastada, si existeix, en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització de l'exercici.

18. D'acord amb l'article 21 del Decret 27/2001, l'Ajuntament contractarà i es farà càrrec de les despeses d'una assegurança de responsabilitat civil personal per sinistre i d'accidents que cobreixi les despeses de curació, invalidesa i mort com a conseqüència d'un accident en l'exercici de les seves funcions com a voluntari de protecció civil de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf.

L'assegurança cobrirà els voluntaris que estiguin prestant algun dels tipus de serveis d'acord amb aquest conveni. En el cas d'haver de fer ús de l'assegurança, el president de l'Associació o el responsable de la unitat de voluntaris es posarà en contacte amb Alcaldia o persona delegada (responsable o coordinador de protecció civil) per tal de fer les gestions oportunes.

Es constituirà una Comissió de Seguiment, integrada per dos representants de l'Ajuntament de Calaf i dos representants de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Calaf.

Aquesta comissió podrà reunir-se a sol·licitud de qualsevol de les parts i com a mínim una vegada l'any. La Comissió de Seguiment tindrà les funcions següents:

a) Facilitar els contactes i acords entre ambdues parts que siguin necessaris per a la consecució de la col·laboració que s'estableix en aquest conveni.

b) Resoldre dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d'aquest conveni i concretar i avaluar les actuacions que se'n puguin derivar.

c) Qualsevol altra funció que se li encomani.

19. Aquest conveni entrarà en vigor el dia en què se signi i serà vigent fins al 31 de desembre del 2027. El conveni es prorrogarà anualment de forma automàtica si no el denuncia alguna de les parts amb dos mesos d'antelació a la finalització del període de vigència. Aquest conveni també pot rescindir-se per alguna de les causes següents:

- L'incompliment de les clàusules del conveni
- El mutu acord de les parts
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l'objecte del conveni

20. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d'acord amb la Llei

Codi Validació: 3
Verificació: https:/
Document signat

Ajuntament de Calaf

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin arran de la seva execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen electrònicament.

Calaf, 23 de desembre de 2024

L'Ajuntament
Calaf

Montserrat Mases Sala
Alcaldessa

L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Raül Vallés Cases
El president

Joan Miquel Roig Mestre
El secretari

Codi Validació: 3S
Verificació: https:/
Document signat